

ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/654/2023, de 28 de febrer, per la qual es regula el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament escolar per a la convivència positiva.

L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tot l'alumnat, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres.

Aprendre a conviure en el respecte als drets, els deures i les llibertats fonamentals és un dels principis bàsics que l'educació ha de contemplar per contribuir a la formació integral de la ciutadania d'una societat. Des d'aquesta consideració, diferents marcs legislatius garanteixen la protecció d'infants i adolescents de qualsevol forma de maltractament i el seu dret a la integritat física i moral.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 3 que l'alumnat té dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. La mateixa Llei en l'article 33 insta el Govern i el Departament a adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions d'assetjament escolar i, si s'escauen, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot cas a les persones afectades l'assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-les el dret a la intimitat. Així mateix, insta el Departament a posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre les situacions de risc d'assetjament escolar.

D'altra banda, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, en el seu article 90, sobre protecció en l'àmbit de l'educació, insta les administracions públiques a impulsar el desenvolupament d'actuacions adreçades al conjunt de la comunitat educativa que permetin prevenir, detectar i erradicar el maltractament a infants i adolescents, els comportaments violents, l'assetjament escolar i la violència masclista. I afegeix que els programes educatius han de tenir els continguts necessaris per a promoure l'educació en igualtat d'oportunitats i de gènere, respecte i tolerància, de manera que s'hi afavoreixi la prevenció d'actituds i situacions violentes, i també el coneixement dels drets de la infància.

Així mateix, la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, explicita en el seu article 12, sobre educació, que s'ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s'ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d'actuació contra l'assetjament de què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar.

Mitjançant la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, es va crear el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part. Amb la present Resolució, el Departament d'Educació vol donar continuïtat a aquelles actuacions alhora que actualitza el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying, entès com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius, com queda recollit a l'article 1 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i en el Marc de la innovació pedagògica de Catalunya. En aquest sentit, es deixa sense efecte la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, i el Programa passa a denominar-se Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament escolar per a la convivència positiva.

Així mateix, l'actualització del Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying dona resposta a l'enfocament del nou currículum de l'educació bàsica, aprovat pel Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, per tal d'aconseguir una societat més justa i democràtica, cohesionada, inclusiva que contempli totes les persones i on sigui possible la igualtat d'oportunitats i la igualtat real i efectiva. Una societat fonamentada en una ciutadania crítica, activa i constructiva, que doni resposta a les aspiracions personals i col·lectives, sostenible, digitalitzada, més equitativa, més verda, més feminista, més

CVE-DOGC-A-23060038-2023

cohesionada, sense desigualtats socioeconòmiques i més democràtica. És en aquest sentit que el desplegament del programa està alineat amb els 6 vectors del nou currículum.

Aquest Programa també pretén promoure l'elaboració i implementació de projectes orientats a millorar el benestar emocional de l'alumnat i la sensibilització com a factor protector davant de situacions de risc d'assetjament escolar, així com estratègies de detecció preventiva continuada, alhora que contribueix a establir estructures de tipificació i pautes en el procés d'abordatge de situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar.

La present resolució recull les modificacions i actualitzacions del contingut del programa creat per la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, ampliant la mirada del benestar com a factor de protecció principal, fent èmfasi a establir estructures de detecció preventiva continuada que ajudin a millorar l'observació de les relacions, el benestar i els canals de comunicació. A més, dota de noves eines i estratègies per a la tipificació, aspecte clau en l'abordatge de casos d'assetjament i ciberassetjament escolar.

Un altre aspecte important de l'actualització del programa és l'ús d'un llenguatge no revictimitzador ni criminalitzador. És en aquest sentit que s'incorpora el concepte de rol, entès com el paper que cada alumne o alumna decideix fer en el sistema grup-classe-centre, fet que facilita la reparació dels fets quan estem en el moment de l'abordatge d'un cas.

En l'àmbit d'aquest programa, l'assetjament escolar constitueix un fenomen social que es dona en un grup i que implica un tipus de maltractament sostingut en el temps que es caracteritza per una persecució física, verbal i/o social, sempre psicològica que s'origina en entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre d'altres. En cas que l'assetjament es faci mitjançant l'ús d'eines tecnològiques, pren el nom de ciberassetjament.

El Decret 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Educació, en l'article 120 defineix que correspon al Servei d'Escola i Famílies la funció d'elaborar i difondre estratègies de diagnosi, orientacions i recursos per millorar la convivència, el clima escolar i la promoció del benestar emocional i la funció de coordinar els diferents serveis i unitats que intervenen en els conflictes de convivència escolar des d'un enfocament restauratiu i atenen les demandes d'informació i orientació de qualsevol membre de la comunitat escolar.

Per tot això exposat,

Resolc:

-1 Regular el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament escolar per a la convivència positiva, amb el contingut que s'estableix a l'Annex d'aquesta Resolució.

-2 Deixar sense efectes la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 28 de febrer de 2023

Raquel Garcia i Sevilla

Directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

Contingut del Programa *#aquiproubullying*

1. Finalitats, objectius i àmbits d'innovació del Programa d'Innovació *#aquiproubullying*

1.1. La finalitat del Programa d'innovació pedagògica *#aquiproubullying* és proporcionar als centres participants la formació i els recursos necessaris per a enfortir la prevenció davant de l'assetjament escolar i altres tipus de violències que comparteixen estratègies preventives. Així doncs, promou el benestar emocional de l'alumnat, la sensibilització envers l'assetjament escolar i les estratègies de detecció preventiva continuada com a factors protectors alhora que contribueix a establir estructures de tipificació i pautes en el procés d'abordatge de situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar.

1.2 Els objectius generals del Programa d'Innovació *#aquiproubullying* són els següents:

- a) Establir estratègies emmarcades en l'àmbit de la prevenció de l'assetjament escolar i altres tipus de violències tals com són la provenció i la sensibilització envers l'assetjament escolar.
- b) Sensibilitzar i implicar tota la comunitat escolar en la millora de la convivència i el compromís amb el benestar com a eina clau per a l'èxit escolar.
- c) Empoderar i implicar l'alumnat en el treball per la millora del benestar emocional propi i dels companys i companyes.
- d) Concretar les accions i els mecanismes que es duran a terme per a la millora de la detecció preventiva continuada.
- e) Establir criteris i canals per a una bona detecció per la solució aprofundint en la tipificació de casos per a una millor resolució i una ràpida resposta educativa.
- f) Dotar d'estratègies per a l'abordatge davant de l'alumnat implicat, els grups classe i les famílies.

1.3 El programa s'emmarca bàsicament en els tres àmbits d'innovació definits en el Marc de la Innovació pedagògica de Catalunya:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de la l'ensenyament i l'aprenentatge.

Àmbit 2: organització i gestió educativa.

Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

1.4 Objectius específics

En el marc del Programa *#aquiproubullying* els centres educatius participants han d'elaborar un projecte que doni resposta als objectius específics que cada centre ha de concretar a partir de la seva diagnosi de necessitats i d'acord amb els objectius generals que consten al punt 1.2.

2. Descripció

El programa d'Innovació Pedagògica *#aquiproubullying* promou l'elaboració i implementació de projectes orientats a la millora del benestar emocional de l'alumnat i la sensibilització com a factor protector davant de situacions de risc d'assetjament escolar, així com la detecció preventiva continuada, alhora que contribueix a establir estructures de detecció per la solució i pautes en el procés d'intervenció. El programa s'emmarca en el propòsit transformador global que impulsa el Departament d'Educació per fer avançar el conjunt del sistema en termes d'inclusió i equitat. Els centres participants en el programa han d'establir diferents estratègies a partir d'una diagnosi acurada i una anàlisi relativa a si les actuacions que s'estan duent a terme parteixen de factors protectors, actius del benestar o factors de risc. A més dels recursos i eines necessàries per dur a terme el seu projecte, els centres disposaran de jornades d'intercanvi pedagògiques per compartir i generar coneixement entre iguals.

3. Destinataris

Els destinataris del Programa d'Innovació Pedagògica #aquiproubullying són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

4. Òrgan impulsor

El Programa #aquiproubullying està impulsat i gestionat per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

5. Durada

5.1 La participació dels centres en el Programa té una durada de 3 cursos, i inclou les fases següents:

- a) Formació de l'equip impulsor i claustre.
- b) Elaboració del projecte de centre.
- c) Implementació de les actuacions planificades.
- d) Finalització de la intervenció: entrega de la memòria, avaluació, consolidació i transferència de la innovació.

5.2 El Programa d'Innovació pedagògica #aquiproubullying preveu realitzar successives convocatòries prorrogables si l'òrgan impulsor ho determina.

6. Compromisos dels centres participants

6.1 La participació del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

- a) Designar un equip impulsor del projecte en el centre, format per, com a mínim un membre de l'equip directiu, i personal de suport educatiu i/o docents referents dels diferents cicles o nivells. El grup impulsor s'ha de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del programa i la representació dels docents en la coordinació i formació dels Equips per la Convivència.
- b) Rebre, durant el primer curs, una formació dirigida a l'equip impulsor de 30h.
- c) Rebre, durant el primer curs, una formació dirigida al claustre de 20h.
- d) Implicar l'equip docent en la participació al Programa durant els 3 cursos d'aplicació i la seva continuïtat en el temps.
- e) Crear i dinamitzar els Equips per la Convivència formats per alumnat de cicle superior a Primària i/o d'alumnat de 3r o 4t a secundària.
- f) Elaborar, durant el primer curs, un projecte propi que reculli els objectius específics i les actuacions que es duran a terme seqüenciades en els cursos d'implementació.
- g) Constituir un equip de referència, durant el segon curs, format com a mínim per un membre de l'equip directiu i dos docents de l'equip impulsor, un professional no docent del centre, un membre de l'AMPA i, en el cas de secundària, dos alumnes del centre de 3r o 4t d'ESO. En el cas de l'alumnat, caldrà demanar l'autorització d'ambdós progenitors o tutor legal.
- h) Incorporar en el Projecte Educatiu de centre, i per tant en el Projecte de Convivència, els objectius i les estratègies que se'n derivin de l'aplicació del programa.
- i) Incorporar en la programació general anual de centre del segon i tercer curs les actuacions que se'n derivin de l'aplicació del programa.
- j) Implementar el projecte durant el segon i tercer curs.
- k) Elaborar, al finalitzar el tercer curs, una memòria avaluativa que inclogui evidències i valoracions de les actuacions realitzades.
- l) Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

6.2 L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

7. Actuacions i recursos

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa dotarà tots els centres seleccionats amb els següents recursos:

- a. Formació adreçada al personal docent de l'equip impulsor.
- b. Formació adreçada a tot el claustre.
- c. Assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d'innovació.
- d. Orientacions i materials per elaborar i implementar el projecte a través de l'espai Xtec #aquiproubullying.

8. Supervisió i seguiment

8.1. Correspon a l'òrgan impulsor del programa, d'acord amb el seu àmbit competencial, fer el seguiment quantitatiu i qualitatiu del Programa amb l'objectiu de garantir la seva eficàcia i eficiència i detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

8.2. Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar les accions dels centres que participen en el programa, especialment en relació al desenvolupament del programa, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

9. Avaluació

9.1. L'òrgan impulsor del programa ha de realitzar avaluacions periòdiques del grau d'assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l'impacte del Programa, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos.

9.2. L'avaluació del programa tindrà en compte els indicadors, les valoracions i els resultats recollits a les memòries finals de centre, segons els apartats següents:

a. Indicadors

A partir dels objectius generals del programa es determinen els indicadors d'avaluació següents:

- Indicador a.1 El centre contempla la incorporació i seqüenciació al llarg de les etapes educatives de diferents activitats preventives i de sensibilització envers l'assetjament escolar en el Pla d'Acció tutorial i en el marc del Projecte de Convivència del centre.
- Indicador b.1 L'equip impulsor dinamitza sessions de formació i sensibilització dirigides als diferents sectors de la comunitat escolar.
- Indicador b.2 L'equip impulsor crea i dinamitza l'Equip de referència com a òrgan consultiu i mecanisme de participació de tota la comunitat educativa en el seguiment i avaluació del projecte.
- Indicador c.1 L'alumnat té un paper protagonista en la implicació per la millora del benestar participant dels Equips per la Convivència.
- Indicador d.1 El centre estableix diversos mecanismes de detecció preventiva continuada.
- Indicador e.1 Es crea un registre de casos i es concreta el circuit d'activació d'alarma.
- Indicador e.2 Es crea la comissió de valoració i es concreta el seu funcionament en la tipificació de casos i resposta educativa.
- Indicador f.1 S'estableixen les pautes a seguir en l'abordatge de l'assetjament escolar davant l'alumnat implicat, els grups classe i les famílies.

b. Memòria

En finalitzar el projecte, en el termini i condicions previstos a la convocatòria, el centre ha de trametre a l'òrgan impulsor la memòria d'avaluació final segons les orientacions que es facilitin a través del portal de centres.

CVE-DOGC-A-23060038-2023

La direcció del centre farà constar a la memòria d'avaluació la relació de professorat coordinador i del professorat implicat en el Programa. En el cas d'avaluació positiva l'òrgan impulsor reconeixerà els mèrits del personal relacionat, de manera que quedarà acreditada la seva feina a fi que es tingui en compte el corresponent reconeixement de la innovació pedagògica.

10. Selecció

La selecció de centres per formar part del Programa s'ha de regir pel procediment que s'estableix a continuació.

10.1. Sol·licitud i documentació preceptiva per a la inscripció al Programa

El/La director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del centre en el programa d'acord amb la convocatòria corresponent publicada al DOGC, mitjançant la presentació de la sol·licitud, degudament emplenada i signada.

El model de sol·licitud i el procediment per a la seva compleció, es troben, segons correspongui, al portal de centres titularitat del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment s'han de realitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Carta de motivació.

El document de motivació ha de contenir una justificació raonada de la voluntat del centre de participar en el programa fonamentada en les característiques del centre i les seves necessitats, amb relació als objectius del Programa.

b) Compromís del centre, amb l'aprovació del Claustre i del Consell Escolar amb un mínim de les 2/3 parts dels membres. El compromís de centre s'ha de lliurar seguint el model de certificat disponible al portal de centres de titularitat del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

És requisit que el centre educatiu no participi en cap programa d'innovació pedagògica o iniciativa del Departament d'Educació que impliqui assessorament intensiu al centre.

10.2. Comissió de selecció

Les sol·licituds seran valorades per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats i l'eleva al director/a general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb la composició següent:

- El subdirector o subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa.
- El/la cap del Servei d'Escola i Famílies.
- Un tècnic o tècnica del Servei d'Escola i Famílies.
- Altres persones que determini l'òrgan impulsor.

Els membres de la Comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina aquesta resolució.

De les sol·licituds admeses, la comissió de selecció, per determinar els centres seleccionats, valorarà la documentació presentada segons els criteris següents:

- a) Complir els requisits de l'apartat 10.1 d'aquest annex.
- b) Justificació de la participació fonamentada en les necessitats del centre.
- c) Idoneïtat dels objectius del Programa als interessos i característiques del centre.
- d) Previsió dels mitjans necessaris per a la participació en el programa.
- e) Equilibri territorial, diversitat de centres i disponibilitat pressupostària.

CVE-DOGC-A-23060038-2023

La comissió de selecció comunica a l'òrgan impulsor la relació de centres candidats a participar en el Programa amb la valoració de cada proposta.

L'òrgan impulsor del programa resoldrà la convocatòria i publicarà la relació dels centres seleccionats al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

11. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones que participen en el projecte del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de les dades de caràcter personal que seran incloses, les entitats a les quals es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es faran públiques.

12. Propietat intel·lectual

Tot el material elaborat durant la implementació del Programa es generarà en codi obert i serà compartit sota una llicència de Creative commons mínima de: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA).

(23.060.038)